

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3880/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
พลทหาร สม หมาย มี ชนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 โกรธผู้ตาย เพราะเหตุที่ผู้ตายไปตามหาจำเลยที่ 1 เพื่อจะจับกุม จำเลยทั้งสองจึงมาหาผู้ตายโดยจำเลยที่ 1 นำมิดติดตัวมาด้วย เมื่อผู้ตายจะจับกุม จำเลยที่ 1 กับผู้ตายจึงเกิดกอดปล้ำแย่งอาวุธปืนกัน จำเลยที่ 1 แย่งอาวุธปืนมาได้จึงยิงผู้ตายล้มลง จำเลยที่ 1 จึงเอาอาวุธปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยจำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วยจำเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเท่านั้นไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ เหตุดังกล่าวเป็นเหตุลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลงโทษไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 339, 371, 83, 91, 92 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ริมมิดดาบ หัวกระสุนปืนของกลาง และค้อนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2), 339 วรรคท้าย, 371, 83 นอกจากนั้นจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิวรรคสอง เฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ลงโทษตามมาตรา 289(2), 83 อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 โดยให้ประหารชีวิตกระทางหนึ่งฐานมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับใบอนุญาตจำคุก 6 เดือน กระทางหนึ่ง และฐานพาอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือนอีกกระทางหนึ่งเมื่อรวมโทษทุกกระทางแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2), 83 อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยที่ 2 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75, 52 แล้วจำคุกตลอดชีวิต คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 53 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน ริมมิดดาบและหัวกระสุนปืนของกลาง ค้อนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงทางพิจารณาได้ความตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นยุติว่า เมื่อประมาณวันที่ 9 หรือ 10 ธันวาคม 2529 เวลา กลางคืน จำเลยที่ 1 กับพวกได้วิวาทต่อสู้กับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งในงานโดยผู้ตาย จำ สิบตำรวจเสรีและจำสิบตำรวจขาวรักษาความสงบอยู่ในบริเวณงานตามหน้าที่ผู้ตาย จึงเข้าไประงับเหตุ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเลิกการวิวาทต่อสู้กันต่อมาเมื่อประมาณวันที่ 11 เดือนเดียวกันฝ่ายวัยรุ่นก็ถูกจำเลยที่ 1 กับพวกตีได้มาพบผู้ตายและขอให้ผู้ตายพาไป บ้านจำเลยที่ 1 ผู้ตายจึงพาไป แต่ไม่พบจำเลยที่ 1 ผู้ตายได้สั่งบิดาของจำเลยที่ 1 ไว้ ว่าให้จำเลยที่ 1 ไปพบผู้ตาย ต่อมาวันที่ 11 ธันวาคม 2529 เวลาประมาณ 00.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น จำเลยทั้งสองจึงพากันไปหาผู้ตายซึ่งเข้าเวรรักษาความสงบ เรียบร้อยอยู่ จำเลยที่ 1 นำมิดดาบเป็นอาวุธติดตัวไปด้วย 1 เล่ม ต่อมาจำเลยทั้งสอง กับผู้ตายได้ต่อสู้กัน ปรากฏว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนที่บริเวณสีข้างด้านขวา 1 นัด และที่ สะบักขวา 1 นัด และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาส่วนจำเลยที่ 1 ถูกกระสุนปืนของ ผู้ตายที่โคนขา 1 นัด จำเลยที่ 2 ถูกมีดแทงที่ท่อนแขนขวา 1 แห้ง แล้วจำเลยทั้งสองหลบหนีไป โดยจำเลยที่ 1 เอาอาวุธปืนสั้นของผู้ตายติดตัวไปด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 น่าจะมีความผิดฐานลัก ทรัพย์เท่านั้นมิใช่ฐานชิงทรัพย์ เพราะมีเจตนาเอาอาวุธปืนของผู้ตายไปภายหลังที่ แย่งปืนได้แล้วนั้นเห็นว่า ทางพิจารณาได้ความชัดแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 โกรธ ผู้ตายเพราะเหตุที่ผู้ตายไปตามหาจำเลยที่ 1 เพื่อจะจับกุม และเหตุที่จำเลยทั้งสอง มาหาผู้ตายโดยจำเลยที่ 1 นำมิดดาบติดตัวไปด้วยก็เพราะเรื่องดังกล่าวนี้ มิได้มี เจตนาเพื่อประสงค์จะชิงอาวุธปืนจากผู้ตาย แต่เมื่อผู้ตายจะจับกุมจำเลยที่ 1 จึงเกิด

ถอดปล้ำแย่งอาวุธปืนกันขึ้น เมื่อผู้ตายถูกยิงล้มลงบนพื้นดินแล้วจำเลยที่ 1 จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้อาวุธปืนของผู้ตายไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจึงเอาอาวุธปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วยแต่ผู้เดียวโดยจำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนเท่านั้น จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามฟ้อง และเนื่องจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกกล่าวว่าร่วมนั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยมาแล้วดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย แต่จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7) วรรคสามสำหรับความผิดตามมาตรา 335(1)(7) วรรคสาม ให้จำคุกจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 แต่เนื่องจากมีเหตุบรรเทาโทษดังกล่าวมาแล้วจึงลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตส่วนกำหนดโทษและข้อความอย่างอื่น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ